

1500362-82.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava cerca de 1200 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

Vara Criminal

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500362-82.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500362-82.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2036936/2022 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 22900829 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 281/22/415 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA, 2036936 - DEL.POL.SANTANA DE PARNAIBA

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

WELLINGTON ALVES RIOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIO MARTINS MARSIGLIO

Vistos.

1.) Trata-se de ação penal pública movida por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de WELLINGTON ALVES RIOS. Alegou o autor que o réu, no dia 08 de fevereiro de 2022, por volta das 19h50min, na Estrada dos Romeiros, Centro Histórico, nesta cidade e comarca de Santana de Parnaíba, trazia consigo e guardava, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 700 porções de cocaína, com peso líquido de 312,21g, e 500 porções de cocaína na forma de crack, com peso

líquido de 121,35g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, durante fiscalização de trânsito pelo local, guardas municipais abordaram um veículo que fazia transporte de aplicativo e era conduzido por Francisco Bento da Silva, tendo o denunciado como passageiro, com destino ao Parque das Avenças, em Pirapora do Bom Jesus.

1.2.) No porta-malas do veículo, havia uma bolsa que pertencia ao acusado, em cujo interior foram encontradas 500 pedras de crack e 700 pinos de cocaína.

1.3.) Questionado, WELLINGTON confessou informalmente aos guardas civis que estava traficando e ao chegar ao destino receberia a quantia de R\$ 250,00.

1.4.) Estaria o réu, portanto, incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

2.) Consta dos autos o inquérito policial (fls. 05/50), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório e pelo auto de exibição e apreensão.

2.1.) O laudo Toxicológico definitivo foi acostado às fls. 100/102, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de crack e cocaína.

3.) O réu foi notificado (fl. 128), seguiu-se defesa preliminar (fls. 132) e o despacho de fls. 134/135, que recebeu a denúncia.

4.) Em instrução (vide termos de audiência às fls. 157/162), foram ouvidas três testemunhas arroladas pela acusação.

5.) Interrogado duas vezes, o réu confessou os fatos. Narrou que transportava as drogas de Osasco à Pirapora do Bom Jesus. Receberia R\$ 250,00 para tanto, para prover à filha e a mulher, que estava grávida; além de pagar o aluguel. O "dono das drogas" (sic) morava na mesma região que ele, conhecendo-o por isto. Afirmou que foi a primeira vez que fez isso e que está arrependido. Indagado, respondeu que tem passagem por roubo e que teve passagem por tráfico pela Vara da Infância, mas foi "forjado".

6.) Vieram alegações finais (fls. 170/174), quando a acusação pugnou pela procedência da ação, nos termos da denúncia, bem como aumento da pena pela grande quantidade de drogas. Na segunda fase, agravamento da pena pela reincidência e, na terceira, não aplicação do redutor do "tráfico privilegiado", além da fixação do regime fechado.

7.) A defesa técnica, por seu turno (fls. 179/180), pugnou, genericamente, pela absolvição; além do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do regime semiaberto subsidiariamente.

É o relatório.
Fundamento.

8.) A ação é procedente.

9.) Encerrada a instrução, restou comprovado, à exaustão, que o réu trazia consigo, transportava grande quantidade de cocaína e crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

10) A materialidade do delito restou comprovada pelos elementos informativos do inquérito policial (fls. 05/50), composto pelo boletim de ocorrência, pelos termos de depoimento e interrogatório e pelo auto de exibição e apreensão; pelo laudo

Toxicológico definitivo à fls. 100/102, quando restou confirmado que as substâncias apreendidas se tratavam de crack e cocaína; a par da prova oral produzida.

11.) Quanto à autoria e tipificação do delito de tráfico, dúvidas não restam em afirmar que o réu traficava no local. Vejamos.

12.) Eduardo, Guarda Civil Municipal, ora testemunha da acusação, narrou que na data dos fatos, estava em patrulhamento pelo local da ocorrência, rota de transporte de drogas, próximo de um condomínio CDHU, conhecido por ser ponto de tráfico. Inclusive já teve outra ocorrência nesses mesmos moldes, com drogas transportadas por aplicativo. Estava fazendo ronda e bloqueio para dar visibilidade de segurança e os componentes da equipe estranharam a postura do réu, que estava no passageiro do automóvel, que, ao avistá-los, mudou de lado no banco do veículo. Abordados, o motorista se identificou como motorista de aplicativo. Já o acusado, afirmou que estava indo para a casa de um amigo em Pirapora do Bom Jesus, mas não soube dizer o bairro. Ele apresentou bastante “nervosismo” e disse que estava sem documentos. Questionado, o motorista afirmou que o réu havia colocado uma bolsa no porta-malas. Quando abriu e a pegou, o próprio réu disse que estava transportando um “BO” ali. Ao abri-la, constatou bastante droga, 700 pinos de cocaína e 500 porções de crack. O réu vinha de Osasco. Clésio, Guarda Civil Municipal, narrou, na mesma toada,

13..) Francisco, motorista de aplica, ora testemunha da acusação, narrou que estava na região de Osasco, quando foi chamado pelo réu para uma “corrida”, via aplicativo. A casa onde encontrou o réu aparentava ser um local normal. Quando o réu entrou no veículo, uma mulher, não sabendo se era namorada ou companheira, pediu para colocar uma mochila no porta-malas. Ela colocou essa bolsa e um cobertor. Era uma bolsa pequena e dava para ele levar no interior do carro, no banco. Não sabia o que tinha no interior. Estranhou a atitude dele, oferecendo frutas para o depoente. Ofereceu também um pouco de bebida. O aplicativo estava mandando ir direto pela Castelo. Avisou ao passageiro, pois teria pedágio para pagar. O passageiro perguntou se o depoente conhecia a região e deixou a cargo dele decidir. Chegou numa rotatória e viu uma blitz. Quando o guarda se aproximou, ele mudou de lugar no banco e fechou o vidro. O guarda pediu para ele baixar o vidro e já suspeitou. Pediu para ele descer e ele respondeu que tinha passagem. Quando o guarda perguntou, disse que uma pessoa havia colocado a bolsa no porta-malas. O guarda abriu o porta-malas, abriu a mochila e achou as drogas. Viu apenas quando o guarda abriu e retirou os pacotes, com cerca de 800 pinos de cocaína.

14.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

14.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. O réu guardava cerca de 1200 porções de drogas, o que, por si só, já afasta a alegação de porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer o comércio ilegal de drogas da região inteira.

15.) Por fim, não pode ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois, trata-se de réu reincidente.

Decido.

16.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para CONDENAR WELLINGTON ALVES RIOS como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

17.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, analisando, isoladamente, cada uma das circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade: para o efeito do montante da pena, é a medida, o grau de reprovabilidade, a intensidade do dolo da conduta do agente, a qual considero ser elevada ante a grande quantidade de drogas apreendida, pelo que entendo devido aumento de 02 anos e 05 meses à pena-base.

b) Antecedentes: São os fatos e episódios próximos e remotos da vida pregressa do agente, sendo que, no presente caso, trata-se de reincidente, o que será analisado na segunda fase da dosimetria

c) Conduta Social: É a interação do acusado com o meio em que vive (sociedade, ambiente de trabalho, família, vizinhos), e, no caso, o réu não comprovou ocupação lícita à época, pelo que entendo devido um aumento de 06 meses à pena base. Neste sentido: TJSP; (TJSP; Apelação 0006101-80.2015.8.26.0405; Relator (a): Ely Amioka; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 03/04/2018).

d) Personalidade do Agente: É a síntese das qualidades morais do agente, bem como o seu perfil psicológico, e, no caso presente, não há elementos para a sua aferição.

e) Motivos do crime: São os precedentes psicológicos propulsores da conduta. No caso vertente, observa-se que não há elementos para a sua aferição.

f) Circunstâncias do crime: São todos os aspectos objetivos relevantes que se fazem presentes ao redor do fato e que influíram na sua prática, tais como clima, tempo, lugar e modo de execução. Nada a considerar.

g) Consequências do crime: dizem respeito à extensão do dano produzido pelo delito. No caso vertente, observa-se que os atos trouxeram somente as consequências regulares de um tráfico de entorpecente.

17.1.) Desse modo, considerando-se as circunstâncias analisadas, fixo a pena-base em 7 anos e 11 meses de reclusão e 717 dias-multa, unidade igual a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

18.) Agravantes e atenuantes: tendo sido a confissão inútil à formação da convicção, além de qualificada, por não ter o acusado explicitado seus antecedentes em consonância com a realidade, o que não denota personalidade favorável à diminuição de pena, deixo de aplicar a atenuante; entretanto, por preponderante, aumento a pena em 1/5, tendo em vista duas condenações transitadas em julgado por roubo (fls. 95/103), fixando-a em 09 anos e 06 meses de reclusão e 950 dias-multa.

19.) Causas de aumento e diminuição de pena: inexistentes.

20.) Destarte, ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena final do réu WELLINGTON ALVES RIOS em 09 anos e 06 meses de reclusão e 950 dias-multa, calculados na forma acima, tornando-a definitiva.

21.) Regime de cumprimento de pena: inicialmente fechado, já considerado o tempo de prisão preventiva, tudo nos termos do que determinada o §1º do Art.2º da Lei n. 8.072/90, modificada pela Lei n. 11.464/2007, pois o tráfico é delito equiparado a hediondo. Ainda, trata-se de reincidente e as demais circunstâncias são desfavoráveis

22.) Apelar em liberdade: O réu não tem direito, pois respondeu preso e assim deve permanecer por não haver alteração nos motivos ensejadores da custódia preventiva.

23.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA